

<제13장 단체협약.제7절 단체협약의 효력확장>

I. 의의

- 단체협약의 효력확장이란 유효하게 체결된 단체협약의 규범적 효력이 단체협약의 당사자 및 조합원 외의 제3자에게까지 강제적으로 미치도록 하는 제도를 의미한다. 이는 노동조합에 가입하지 않은 근로자와 소수 노동조합의 조합원에게도 통일적이고 최소한의 근로조건을 보장함으로써 근로조건 저하를 막고 산업 평화를 유지하며 단결하지 않은 근로자의 무임승차 문제를 해소하기 위한 제도이다.

II. 사업장단위의 효력확장제도

1. 의의[노조법 제35조]

- 노조법 제35조는 하나의 사업 또는 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 당해 사업 또는 사업장에 사용되는 다른 동종의 근로자에 대하여도 당해 단체협약이 적용된다.라고 규정한다. 이를 일반적 구속력이라고 한다.

2. 요건

(1) 주체

- 단체협약이 유효하게 성립되어야 한다.

(2) 장소적 요건

- 하나의 사업 또는 사업장 내에서 발생해야 한다.

(3) 인적 요건

- 단체협약의 적용을 받는 근로자가 해당 사업장 내 동종 근로자의 과반수(2분의 1 이상)여야 한다.

(4) 객체적 요건

- 확장되는 효력은 동종의 근로자에 한정되며, 동종 근로자란 동일한 사용자에게 고용되어 동일한 종류의 업무에 종사하는 근로자를 의미한다.

3. 효과

(1) 규범적 효력의 확장

- 단체협약의 규범적 부분(근로조건, 근로자의 대우)에 한하여 동종 근로자 전체에게 강제적으로 적용된다. 이에 따라 단체협약에 미달하는 개별 근로계약은 노조법 제33조와 동일하게 그 미달하는 부분이 무효로 된다.

(2) 채무적 효력의 비확장

- 평화의무, 노조 전임자에 대한 급여 지급 의무 등 당사자 간의 채무적 사항은 근로조건과 직접 관련이 없으므로 확장되지 않는다.

III. 지역단위의 효력확장제도

1. 의의[노조법 제36조]

- 노조법 제36조는 하나의 지역에 있어서 종업하는 동종의 근로자 3분의 2 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 행정관청은 당해 단체협약의 당사자의 쌍방 또는 일방의 신청에 의하거나 그 직권으로 노동위원회의 의결을 얻어 당해 지역에서 종업하는 다른 동종의 근로자와 그 사용자에 대하여도 당해 단체협약을 적용한다는 결정을 할 수 있다.고 규정한다. 이를 지역적 일반 구속력이라고 한다.

2. 요건

(1) 인적 요건

- 하나의 지역 내 동종의 근로자 중 3분의 2 이상이 해당 단체협약의 적용을 받아야 한다.

(2) 지역적 요건

- 협약이 적용되는 지역은 행정관청이 합리적으로 판단하여 정한다.

(3) 행정관청의 결정

- 당사자의 신청 또는 직권에 의한 행정관청의 결정(고시)이 있어야 효력이 발생한다.

3. 효과

(1) 적용 대상

- 지역 내 동종의 근로자는 물론, 그 근로자를 사용하는 사용자에게까지 단체협약의 규범적 부분이 확장 적용된다. 이는 사용자의 단체교섭 응낙 의무를 보완하여 경쟁적인 근로조건 저하를 방지하는 효과가 있다.

(2) 규범적 효력의 확장

- 사업장단위와 마찬가지로 단체협약의 규범적 부분에 한하여 확장되며, 확장된 근로조건에 미달하는 개별 근로계약은 무효가 된다.

IV. 결론

- 단체협약의 효력확장제도는 노조법 제35조(사업장단위)와 제36조(지역단위)에 근거하여 규범적 효력을 조합원 외의 근로자 및 사용자에게까지 미치는 제도이다. 사업장단위는 동종 근로자의 과반수 적용 시 자동적으로 확장되지만, 지역단위는 동종 근로자의 3분의 2 이상 적용과 행정관청의 결정이라는 요건이 추가적으로 요구된다. 이 제도는 근로조건 통일성과 노사 관계의 안정성을 확보하는 데 기여한다.